

Nr. 111 Entscheidung Hitlers in der Frage der Beamtenbesoldung, 6./7. Juli 1939

Beginn:

Beginn:

a.: Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsminister der Finanzen. 6. Juli 1939

R 43 II/432b, Bl. 175–178 Fotokopie von Abschrift¹

Vertraulich!
Einschreiben! Durch Flugpost!

Betreff: Abbau der Gehaltskürzungsverordnung.

Sehr verehrter Herr Graf Schwerin von Krosigk!

Unter Bezugnahme auf unsere gestrige fernmündliche Besprechung, in der ich Sie über den Verlauf der Angelegenheit unterrichtete, übersende ich Ihnen hiermit Lichtdruck der vom Führer am 5. d. M. vollzogenen abschließenden Entscheidung² mit der Bitte, das zu ihrer Durchführung Erforderliche beschleunigt zu veranlassen. Ich bemerke dabei, daß der Führer trotz Anerkennung der finanziellen Notlage der Beamenschaft im Hinblick darauf, daß besoldungsrechtliche Maßnahmen auf die Arbeiterlöhne, auf die Preisbildung und auf die Währung von Einfluß sein können, sich nur schweren Herzens zu dieser Anordnung entschlossen hat. Er hat diese Anordnung daher nur in der bestimmten Erwartung gegeben, daß sie in Form und Inhalt so durchgeführt wird, daß Preise und Währung nicht wesentlich beeinflußt werden.

Der Führer hat angeordnet, daß die Kürzungen nach den drei Notverordnungen schrittweise – beginnend am 1. Juli 1939 mit einer Verminderung der Kürzungshundertsätze um *sechs* – abzubauen sind. Gleichzeitig hat der Führer sich gegen die Verwendung der von Staatssekretär Reinhardt vorgeschlagenen Gehaltsgutscheine³ entschieden. Da hiermit die ursprünglich beabsichtigte Verminderung der Kürzungshundertsätze um neun bzw. zehn nicht Wirklichkeit geworden ist, kann auch die für diesen Fall gleichzeitig in Aussicht genommene sofortige und völlige Beseitigung der restlichen örtlichen Sonderzuschläge in den vormals besetzt gewesenen Gebieten zur Zeit nicht verwirklicht werden. Vielmehr wird deren Beseitigung nunmehr auch allmählich zu erfolgen haben. Bei der jetzt durchzuführenden ersten Maßnahme wird der Abbau dieser Sonderzuschläge 1 v. H. nicht übersteigen können.

¹ Reinkonzept von RKabR Killy, 6. 7. 1939, mit zahlreichen hs. Ergänzungen durch Lammers: R 43 II/432b, Bl. 141 f. Abschriften gingen an RIM Frick (R 1501/131793, unfol.), StS Pfundtner, StdF Heß, Reichspressechef Dietrich und Reichsbeamtenführer Neef; ebd. Bl. 143, 148 f. Krosigk wurde das Schreiben durch Flugpost in seinen Urlaubsort Göhren auf Rügen zugestellt, die Abschrift für Frick ebenfalls durch Flugpost nach Kampen auf Sylt, jene für Heß durch vertraul. Einschreiben nach Kalkhorst über Grevesmühlen/Mecklenburg. Zur Vorgeschichte s. Dok. Nrr. 82, 100, 106. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 13614.

² S. Anhang, FV 247*. Der unbetitelte FüE (wiedergegeben unten b.) lehnte sich im Wortlaut stark an die Erstfassung vom 15. 6. 1939 an: Dok. Nr. 82 Anm. 13. Zum Hergang vgl. das gleichzeitige Schreiben Lammers' an Heß (u. Anm. 5): „Mit Rücksicht auf die vielfach an mich herangebrachten Wünsche, die Angelegenheit wegen ihrer Dringlichkeit nochmals zum Vortrag zu bringen, habe ich dem Führer vorgeschlagen, unter Zuziehung der beteiligten Minister alsbald eine gemeinsame Besprechung auf dem Obersalzberg stattfinden zu lassen. Der Führer hat aber die Angelegenheit von sich aus sogleich der Sache nach erörtert und mir zur Vorbereitung einer unmittelbaren Entscheidung dienende Aufträge gegeben.“

³ Vgl. Dok. Nr. 100 zu Anm. 11, im übrigen das Schreiben StS Reinhardts an RIM Frick vom 13. 7. 1939: Dok. Nr. 113a.

Mit dem jeweiligen Maß und dem Zeitpunkte des weiteren Abbaues soll sich nach Anordnung des Führers ein ständiger Ausschuß befassen, dem neben Ihnen der Reichsminister des Innern und ich angehören sollen. Darüber hinaus soll ferner ein Ausschuß gebildet werden, der eine baldige Neuregelung des gesamten Beamtenbesoldungsrechts vorbereitet⁴.

Der Führer hat mich ferner beauftragt, mit allem Nachdruck darauf hinzuweisen, daß er eine Erörterung des von ihm Ihnen erteilten Auftrags und der im Anschluß hieran getroffenen Maßnahmen in der Öffentlichkeit nicht wünscht. Im Besonderen darf der vom Führer erteilte Auftrag weder in der Presse – auch nicht in der Fachpresse – erörtert noch in Beamtenverbänden oder Beamtenzusammenkünften besprochen werden. Auch den Beamten selbst ist nach dem Wunsche des Führers eine schriftliche Eröffnung über die getroffene Entscheidung nicht zu machen. Den Beamten sind lediglich die unter Berücksichtigung der verminderten Kürzungshundertsätze errechneten Bezüge zur Auszahlung zu bringen. Bei der Gehaltszahlung etwa gestellte Fragen sind nur dahin zu beantworten – ich zitiere die Worte des Führers –: „Die Abzüge haben sich vermindert“. Damit ist auch dem Grundgedanken oder besser der Tatsache Rechnung getragen, daß es sich nicht um eine *Erhöhung* der Beamtenbesoldung handelt.

Den Wünschen des Führers entspricht es auch, daß aus diesem Anlaß keinesfalls Verordnungen oder Durchführungsbestimmungen in Amtsblättern veröffentlicht werden. Der Führer ist der Auffassung, daß die Unterrichtung aller Dienststellen unter Vermeidung unnötigen Schreibwerks mündlich in zu diesem Zwecke einberufenen Besprechungen der Behördenchefs erfolgen kann. Dabei wird zum Ausdruck zu bringen sein, daß die endgültige Bereinigung des Besoldungsrechts noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird und daß erst in Zusammenhang damit die abschließende gesetzliche Regelung erfolgen kann.

Nach Unterrichtung der Obersten Reichsbehörden in der oben angedeuteten Weise wird es deren Aufgabe sein, in gleicher Form die ihnen nachgeordneten Dienststellen und die ihrer Aufsicht unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts anzuweisen. So wird die Unterrichtung der Gemeinden und Gemeindeverbände etwa in der Weise zu geschehen haben, daß die Landräte und Oberbürgermeister der kreisfreien Städte durch die Regierungspräsidenten zu einer Landratskonferenz zusammengerufen und im Rahmen der allgemeinen Tagesordnung unter Punkt „Verschiedenes“ mit den erforderlichen Weisungen versehen werden. Die Landräte haben alsdann die Leiter der ihrer Aufsicht unterstehenden Gemeinden in gleicher Weise in Kenntnis zu setzen. Ich habe diese Art der Unterrichtung mit Herrn Reichsminister Dr. Frick persönlich besprochen, der gleichfalls der Auffassung ist, daß diese Form der Erledigung möglich und auch zweckmäßig ist.

Auf eine rechtzeitige Unterrichtung des Reichspressechefs werde ich Bedacht nehmen. Den Stellvertreter des Führers werde ich wegen der erforderlichen Anweisung der Dienststellen der Partei und des Reichsbundes der Deutschen Beamten von dem Wunsche des Führers, Erörterungen in der Öffentlichkeit vermieden zu sehen, unmittelbar unterrichten⁵.

Mit Rücksicht darauf, daß nach dem Wunsche des Führers zur Behebung der Not in der Beamenschaft alsbald etwas geschehen soll, bitte ich dafür Sorge zu tragen, daß am 1. August 1939 bereits die Zahlung der Bezüge für Juli und August entsprechend der Anordnung des Führers erfolgen kann⁶.

⁴ Die Bildung dieser Ausschüsse dürfte infolge Kriegsausbruchs unterblieben sein, Aktennachweise zu ihrer Tätigkeit liegen nicht vor.

⁵ Lammers an Heß, 6. 7. 1939: Unterrichtung über die nach dessen Widerspruch (Dok. Nr. 100a) eingegangenen Gegenvorstellungen und die Entscheidung Hitlers. Mit sieben Anlagen, u. a. Dok. Nrr. 100b und 106 sowie dem vorlieg. Schreiben; R 43 II/432b, Bl. 146–178.

⁶ RFM und RIM unterrichteten jeweils mit geh. RdErl. vom 12. bzw. 13. 7. 1939 die ORBeh., RStH und LaRegg. sowie die RKom. für das Saarland und in Wien über den FÜE und seine Umsetzung „auf einem die Geheimhaltung sichernden Wege“; R 43 II/432b, Bl. 179–185; R 1501/5561, S. 139, 153–162, 191–193; R 2/22069, unfol. Das RMVP instruierte gleichfalls am 13. 7. die Vertreter der Tagespresse: „Um das Lohngefüge nicht zu beeinträchtigen, soll in keiner Form, weder in Artikeln noch in Meldungen, der Auftrag [an den RFM] und seine Verwirklichung in Etappen behandelt werden.“ NS-PRESSEANWEISUNGEN 7/II, Nr. 2303. Die

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
Dr. Lammers

b.: Vorlage des Ministerialrats Bommel an Reichsminister Frick. 7. Juli 1939

R 1501/131793, unfol. Ausfertigung

Geheim!

Herrn Minister
durch den Herrn Staatssekretär⁷
und Herrn Ministerialdirigent Seel

mit dem Bericht vorgelegt, daß der Führer am 5. Juli 1939 auf Vortrag von Herrn Reichsminister Dr. Lammers unter Gegenzeichnung von Herrn Reichsminister Dr. Lammers folgenden Erlaß unterzeichnet hat:

„Im Hinblick auf den grundlegenden Wandel in den Verhältnissen des Arbeitseinsatzes beauftrage ich den Reichsminister der Finanzen, in Anpassung an die Gesamtwirtschaftslage die Besoldungskürzungen nach den drei Gehaltskürzungsverordnungen unter Anrechnung der restlichen örtlichen Sonderzuschläge in den vormals besetzt gewesenen Gebieten und der Ausgleichszulagen abzubauen. Der Abbau hat schrittweise nach der Finanzlage des Reiches so zu erfolgen, daß Preise und Währung nicht wesentlich beeinflusst werden.

Dieser Erlaß ist nicht zur Veröffentlichung bestimmt.“

Wie Ihnen, Herr Minister, Herr Reichsminister Dr. Lammers am 5. Juli 1939 bereits fernmündlich mitgeteilt hat, hatte der Führer bereits am 4. Juli 1939 dem Herrn Reichsminister Dr. Lammers gegenüber von sich aus die Frage des Abbaues der Gehaltskürzungsverordnungen angeschnitten und dabei auch insbesondere darüber nähere Auskunft gewünscht, ob etwa die Erhöhung des

mündl. Einweisung der dem RIM nachgeordn. Reichs- und preuß. Behörden im Großraum Berlin erfolgte am 15. 7. im RIM; R 1501/131793. Das RFM wies die Reichsfinanzverwaltung gleichfalls am 15. 7. an, auch bei der Aushändigung von Gehaltszetteln den Grund für die Mehrzahlung wie die Höhe der neuen Sätze nicht anzugeben, und ließ Anfragen priv. Verleger zur Herstellung neuer Gehaltstabellen, und sei es nur für den internen Dienstgebrauch, schlicht unbeantwortet; R 43 II/433, Bl. 131–136. Jüdischen Ruhestandsbeamten wurde zufolge eines geh. RdErl. des RIM vom 19. 8. 1939 die Abzugsminderung vorenthalten; R 2/22069. Gleichwohl verhinderte die groteske Geheimniskrämerei nicht das alsbaldige Bekanntwerden über Beamtenkreise hinaus. So brachte das Fachamt „Energie-Verkehr-Verwaltung“ der DAF, das die Teilrücknahme der Krisensätze schlicht als Gehaltserhöhung auffaßte, nach deren vertraul. Bekanntgabe sogleich eine Lohnerhöhung für ihre Klientel der Reichsbahnarbeiter ins Gespräch, was wiederum den RVM zur Intervention veranlaßte; s. R 43 II/432b, Bl. 189–199. Aber noch mit Schreiben an den RDB vom 7. 2. 1941 erklärte die Rkei den Neudruck von Besoldungstabellen durch den „Verlag Beamtenpresse GmbH“ für „untunlich“: „Bei einer der Öffentlichkeit allgemein zugänglichen Bekanntgabe der jetzt noch geltenden Kürzungen – wenn auch nur in der Form der tatsächlichen Kürzungsbeträge ohne Angabe des Prozentsatzes – wird das Ausmaß der Rückrollung ohne weiteres erkennbar. Damit wird aber der Gefahr einer Erörterung der Angelegenheit in der Öffentlichkeit Vorschub geleistet, die nach dem wiederholt zum Ausdruck gebrachten Willen des Führers unter allen Umständen vermieden werden soll.“ R 43 II/433b, Bl. 38–42. Zu diesem Zeitpunkt waren die Kürzungen in einem zweiten Schritt bis auf einen Rest von 6% abgebaut (Folgeband, Dok. vom 19. 12. 1940), die Gehaltsbemessung also vollends unnachprüfbar und intransparent geworden. Der RFM sah sich deshalb genötigt, mit Geheimschreiben an den RJuM, abschriftl. an die ORBeh. vom 22. 3. 1941 klarzustellen: Auch die Gerichte seien „nicht ermächtigt nachzuprüfen, ob und in welchem Umfang ich Rückrollungen angeordnet habe und welche Anrechnung ich hierbei verfügt habe“; das Verbot jeder öffentl. Erörterung sei vom Führer „im Interesse der Gesamtbeamtenschaft selbst aus hier nicht näher zu erörternden Gründen getroffen“. StS Schlegelberger gab das Ersuchen in einer Geheim-Vf. an die OLG-Präs. vom 3. 5. 1941 weiter. R 1501/5561, S. 377 f.; R 2/22069.

⁷ Durchschlag für StS Pfundtner in R 1501/5561, S. 143–151b.

Einkommens der Arbeiterschaft nur auf verlängerter Arbeitszeit oder etwa auch auf Erhöhung der Stundenlöhne beruhe. Zu der letzteren Frage war es möglich gewesen, Herrn Reichsminister Dr. *Lammers* für den Vortrag beim Führer am 5. Juli das erforderliche Material, insbesondere einige typische Beispiele in die Hand zu geben⁸. Ebenso hatte der Führer bereits am 4. Juli 1939 Herrn Reichsminister Dr. *Lammers* gegenüber seinen Wunsch zum Ausdruck gebracht, daß auf jeden Fall eine Veröffentlichung der Maßnahmen zu unterbleiben habe. Ferner war noch zum Ausdruck gekommen, daß Preise und Währung nicht wesentlich beeinflußt werden dürften. Im Hinblick auf den Wunsch des Führers ist deshalb Ihr Vorschlag in der Chefbesprechung vom 15. Juni 1939⁹ wiederaufgegriffen und der Weg eines nicht zur Veröffentlichung bestimmten Führer-erlasses gewählt worden. Der Führererlaß sieht davon ab, den Reichsminister der Finanzen lediglich zu *ermächtigen*, sondern *beauftragt* diesen, den Abbau vorzunehmen. Der von Herrn Reichskabinettsrat Dr. *Killy* und mir aufgestellte Erlaßentwurf ist in der oben angeführten Fassung von Herrn Reichsminister Dr. *Lammers* alsdann dem Führer zur Vollziehung vorgelegt worden.

Gleichzeitig hat Herr Reichsminister Dr. *Lammers* dem Führer den Vorschlag unterbreitet, daß zunächst 9 bzw. 10 der Kürzungshundertsätze abzubauen seien. Der Führer hat hiergegen keine Bedenken erhoben und ferner angeordnet, daß mit dem jeweiligen Maß und Zeitpunkt des weiteren Abbaues sich ein ständiger Ausschuß befassen solle, dem neben Herrn Reichsminister Dr. *Lammers* Sie, Herr Minister, und Herr Reichsminister Graf Schwerin von Krosigk angehören sollten.

Anläßlich der Abendtafel beim Führer am 5. Juli 1939 hat nun Herr Staatssekretär *Reinhardt* in der Angelegenheit dem Führer nochmals von sich aus Vortrag gehalten. Wie vertraulich bekannt geworden ist, hat die von Ihnen, Herr Minister, und dem Herrn Reichsfinanzminister aufgestellte Gegenäußerung zu der Denkschrift des Stellvertreters des Führers¹⁰ nicht in Übereinstimmung mit der Meinung des Herrn Staatssekretärs *Reinhardt* gestanden, welcher die Denkschrift des Stellvertreters des Führers für zutreffend hält. Er hat insbesondere dem Führer vorgeschlagen, den Abbau der Gehaltskürzungsverordnungen in der Form vorzunehmen, daß dem Beamten Gehaltsgutscheine in der entsprechenden Höhe des jeweiligen Abbaues ausgehändigt würden, deren Einlösung nur in besonderen Fällen[,] z. B. besondere Kosten durch Krankheit, Aussteuer von Kindern u. a. zulässig sein solle. Es müsse vermieden werden, daß die Beamten plötzlich mit einem Mehr an Einkommen auf dem Markt als Käufer auftreten. Der Führer hat daraufhin Herrn Reichsminister Dr. *Lammers* am gleichen Abend von dem Vorschlage des Herrn Staatssekretärs *Reinhardt* Kenntnis gegeben und ihn um seine Stellungnahme ersucht. Herr Reichsminister Dr. *Lammers* hat sich eine kurze Bedenkzeit erbeten und ist dann noch am gleichen Abend in Gegenwart von Parteigenosse *Bormann* nochmals zu dem Führer gegangen und hat ihm die Undurchführbarkeit und Untragbarkeit des Vorschlages von Herrn Staatssekretär *Reinhardt* vorgetragen. Um jedoch die Durchführung der Gesamtkaktion nicht zu gefährden, hat er es äußerstenfalls für tragbar bezeichnet, daß zunächst nur mit einem Abbau von 6 der Kürzungshundertsätze begonnen werde. Der Führer hat daraufhin entschieden, daß der Vorschlag, Gehaltsgutscheine auszugeben, auf dem Gebiete der Beamtenbesoldung keine Anwendung finden solle, und daß zunächst mit einem Abbau von 6 der Kürzungshundertsätze begonnen werde.

Reichsminister Dr. *Lammers* wird nunmehr an den Herrn Reichsminister der Finanzen ein Schreiben richten, in dem er ihm die Entscheidung des Führers mitteilt und das Ihnen, Herr Minister, in Abschrift mitgeteilt werden soll. [...]¹¹

⁸ Gemeint ist offensichtlich die von der Rkei erbetene und am 5. 7. dort eingegangene Mitteilung des RR Knolle/RAM über die Lohnentwicklung (Dok. Nr. 106 Anm. 3), welche Killy noch am selben Tag in großteils wörtl. Übernahme als eigenen Vm. der Vortragsmappe Lammers' hatte beifügen lassen und die in dieser Form auch dem Schreiben an Heß (o. Anm. 5) beilag; R 43 II/432b, Bl. 138 f., 167–169.

⁹ Vgl. Dok. Nr. 82 Anm. 13.

¹⁰ Dok. Nr. 106.

¹¹ Folgt paraphrasierte Wiedergabe des Schreibens zu a. – Zur Rolle StS Reinhardts in der Schlußphase der Entscheidung und daraus hergeleiteten Vorwürfen Fricks s. Dok. Nr. 113.

Nr. 111: Entscheidung Hitlers in der Frage der Beamtenbesoldung, 6./7. Juli 1939a. Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsminister der Finanzen. 6. Juli 1939b. Vorlage des Ministerialrats Bommel an Reichsm...

Bommel

Zitierhinweis

Nr. 111 Entscheidung Hitlers in der Frage der Beamtenbesoldung, 6./7. Juli 1939a. Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsminister der Finanzen. 6. Juli 1939b. Vorlage des Ministerialrats Bommel an Reichsminister Frick. 7. Juli 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d111>